

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 48/2535 กรมการขนส่งทางบก
นาย สุทัศน์ หรือ สกุลศักดิ์ เหล่าไก่อ โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 420, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

ฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ว่า กรมการขนส่งทางบกโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะตามกฎหมาย
กระทรวง ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522 ข้อ 1 กำหนดให้เงินภาษีรถประจำปีเป็นเงินของจังหวัด หาใช้เงินของ
กรมการขนส่งทางบกไม่แม้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีจะยังไม่ได้นำส่งแก่
คลังจังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบของราชการ ก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ของจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานียกยอดเงินค่าภาษีรถ
ประจำปี จังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นผู้เสียหายไม่ใช่โจทก์นั้น จำเลยที่ 2 มิได้ยก
ปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้เป็นประเด็นในคำให้การไว้ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 แม้ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็น
ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็น
สมควรที่จะยกขึ้นวินิจฉัยให้ จึงไม่ยกขึ้นวินิจฉัยตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ข้อ 73 และมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือว.155/2503
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2503 ที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อ
หาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งคณะกรรมการต้องเสนอผลการสอบสวนระบุตัวผู้รับผิดชอบให้ผู้

ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อเรียกให้ผู้รับผิดชอบจ่ายเงินหากผู้ต้องรับผิดชอบไม่ชดเชยก็ให้ส่งเรื่องแก่พนักงานอัยการดำเนินคดีได้ทันที ไม่ต้องส่งให้กระทรวงหรือกรมเจ้าสังกัด สิ่งการนั้นเป็นเรื่องการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีอำนาจฟ้องเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งผู้เสียหายเท่านั้นที่จะฟ้องได้

ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นโจทก์ฟ้องได้ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งสอบสวนเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานียกยอกเงินค่าภาษีรถประจำปีเสร็จส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเรื่องให้อธิบดีของกรมการขนส่งทางบกโจทก์ดำเนินคดีแก่ผู้ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2526 และอธิบดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2526 ถือว่าโจทก์ได้ทราบตัวผู้ต้องรับผิดชอบในวันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2527 ยังไม่พ้น 1 ปี นับแต่วันรู้ตัวผู้ที่จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ยังไม่ขาดอายุความตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรคแรก จำเลยที่ 2 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานการเงิน บัญชีและธุรการสารบรรณทั้งหมดรับผิดชอบในการกำกับ ควบคุมงานการเงินบัญชีและธุรการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบงานดังกล่าวและมีหน้าที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดด้วย จำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพ.ศ. 2520 ข้อ 8 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับมอบพัสดุต่าง ๆ จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินค่าภาษี 200 เล่มรวมอยู่ด้วย ซึ่งจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ดูแลเก็บรักษาไว้ แต่จำเลยที่ 2 กลับละเว้นปล่อยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้เก็บไว้เป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยที่ 1 ทุจริตนำใบเสร็จรับเงินเล่มที่ยังไม่ถึงกำหนดนำออกใช้เอาออกมาใช้รับเงินค่าภาษีรถและไม่ลงบัญชีไม่นำส่งเงินตามระเบียบ ได้เบียดบังเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจึงเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานของโจทก์
จำเลยที่ 1 รับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการรับและนำส่งเงิน จำเลยที่ 1
มีหน้าที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถ รับเงินค่าภาษีรถ ลงบัญชีเงินสดให้ถูกต้อง
และเป็นกรรมการรับและนำส่งเงิน จำเลยที่ 2 รับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
4 เป็นหัวหน้างานการเงิน บัญชีและธุรการสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในงานนี้ โดยกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 และ
มีหน้าที่เก็บรักษา ควบคุมการใช้ การออกใบเสร็จรับเงิน การรับเงินค่าภาษีรถ การลง
บัญชี และเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินทั้งมีหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบการเงินการบัญชีของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
จำเลยที่ 3 รับราชการในตำแหน่งขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นนายทะเบียนตามพ
ระราชบัญญัติการขนส่งทางบก เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีหน้าที่ตรวจ
สอบการเงิน การบัญชีเป็นครั้งคราวและตรวจดูแลข้าราชการและพนักงานในสังกัดให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตรงต่อความจริงเมื่อระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2525 ถึง
วันที่ 8 มิถุนายน 2525 จำเลยที่ 1 ได้นำเอาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถที่ยังมิได้จ่าย
ออกใช้ออกมาใช้รับเงินค่าภาษีรถรวม 39 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 95,572 บาท แล้ว
จำเลยที่ 1 ยักยอกเอาเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวทำให้โจทก์เสียหาย เหตุที่จำเลยที่ 1
กระทำได้ดังกล่าวได้เนื่องจากจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประมาทเลินเล่อ คือไม่ควบคุมดูแลเก็บ
รักษาใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรวจสอบการใช้ ไม่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตาม
ระเบียบ ปล่อยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่รับมาจากโจทก์
แต่ผู้เดียว เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 มีโอกาสลักเอาใบเสร็จรับเงินที่ยังมิได้จ่ายออกใช้
ออกมาใช้ได้ จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันใช้เงินจำนวน 95,572 บาท แก่โจทก์ ต่อมา

นายเฉลิม อุทสิงห์ และนายอานนท์ กรรณสูตร เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานีได้ร่วมกันใช้เงินคืนโจทก์แล้วจำนวน 8,636 บาท จึงเหลือเงินที่จำเลย ทั้งสามต้องรับผิดชอบอยู่อีก 86,936 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวน ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี แต่วันฟ้องแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 มีหน้าที่เฉพาะร่วมกันกับ กรรมการอื่นรับเงินงบประมาณ นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากต่อคลังจังหวัด ตรวจสอบการบัญชีเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษีรถประจำวัน ตรวจสอบตัวเงินที่ได้รับว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ไม่ได้มีหน้าที่เก็บรักษา ควบคุมการใช้ การออกไปเสร็จ รับเงินซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคคลอื่นต่างหาก ในขณะที่จำเลยที่ 2 เข้ามารับหน้าที่หัวหน้า งานการเงินมีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแล้ว และยังคงใช้ทะเบียนนั้นมาจน เกิดเหตุ เหตุคดีนี้เกิดขึ้นจากการทุจริตของจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว โดยจำเลยที่ 1 ถือ โอกาสมาปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาทำการใช้กุญแจปลอมที่สร้างขึ้นเปิดเอาใบ เสร็จรับเงินที่ยังไม่ถึงลำดับที่จะนำมาใช้มาใช้ร่วมกับใบเสร็จรับเงินในลำดับที่จะต้อง ใช้ประจำวันออกเป็นหลักฐานการรับเงินภาษีรถแล้วไม่นำเงินจำนวนนั้นมาส่งหรือลง บัญชีให้จำเลยที่ 2 ตรวจสอบในแต่ละวัน คงส่งเฉพาะเงินและใบเสร็จที่รับจากใบ เสร็จรับเงินในลำดับที่ใช้ประจำวันให้จำเลยที่ 2 ตรวจสอบหลักฐานตัวเงินและหลัก ฐานทางบัญชีจึงถูกต้องตรงกันทุกวัน ดังนั้นแม้โจทก์จะวางระเบียบการปฏิบัติงานไว้ รอบคอบรัดกุมเพียงใด ก็ย่อมต้องมีการผิดพลาดและทุจริตขึ้นได้ อันเป็นเรื่องที่ไม่ อาจคาดหมาย หรือเกินวิสัยของผู้บังคับบัญชาเช่นจำเลยที่ 2 จะหาทางป้องกันได้ จำเลยที่ 2 มิได้ประมาทเลินเล่อแต่ได้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรแก่กรณีและ พกติดการันอันพึงคาดหมายได้แล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 และ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งของโจทก์ในส่วนภูมิภาค ซึ่ง

โจทก์ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนโจทก์ มีอำนาจควบคุมดูแลหน่วยงานของโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของโจทก์ ทั้งมีอำนาจดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กระทำผิดทางอาญาหรือตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2525 คณะกรรมการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบ จึงเสนอผลการสอบสวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบว่า เห็นควรให้ผู้รับผิดทางแพ่งชดใช้ หรือทำหนังสือรับสภาพหนี้ภายใน 30 วัน และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบสั่งให้ดำเนินการตามเสนอเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2526 อายุความละเมิดจึงนับแต่วันที่ 11 เมษายน 2526 อันเป็นวันที่ตัวแทนโจทก์รู้เหตุแห่งละเมิด และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบแห่งละเมิด โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปีแล้ว จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่ทราบว่าจำเลยที่ 1 นำใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าที่ยังไม่ถึงกำหนดมาใช้ได้อย่างไร เนื่องจากเก็บไว้ในตู้มีกุญแจปิดและจำเลยที่ 2 เป็นคนเก็บรักษาไว้เอง เมื่อจำเลยที่ 3 ทราบเรื่องได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและอธิบดีของโจทก์ทราบทันที คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 86,936 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 1 กำหนดให้เงินภาษีรถประจำปีเป็นเงินของจังหวัด หากใช้เงินของกรมการขนส่งทางบกไม่แม้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีจะยังไม่ได้นำส่งแก่

คลังจังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบของราชการก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ของจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นผู้เสียหายไม่ใช่โจทก์ เห็นว่าจำเลยที่ 2 มิได้ยกปัญหานี้ขึ้นต่อสู้เป็นประเด็นในคำให้การไว้ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องนั้นวินิจฉัยตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 3 จึงถือว่า จำเลยที่ 2 มิได้ยกประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 แม้ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่สำหรับคดีนี้ ศาลฎีกาเห็นไม่สมควรที่จะยกขึ้นวินิจฉัยให้ จึงไม่ยกขึ้นวินิจฉัยตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะการฟ้องคดีนี้ต้องถือระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ข้อ 73 และมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ นว.155/2503 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2503 ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง คณะกรรมการต้องเสนอผลการสอบสวนระบุตัวผู้รับผิดชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อเรียกให้ผู้รับผิดชอบจ่ายเงินหากผู้ต้องรับผิดชอบไม่ชดใช้ก็ให้ส่งเรื่องแก่พนักงานอัยการดำเนินคดีได้ทันที ไม่ต้องส่งให้กระทรวงหรือกรมเจ้าสังกัดสั่งการ เพราะจังหวัดอยู่ในฐานะเดียวกับกระทรวงหรือกรมเจ้าสังกัด คดีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ทราบตัวผู้ต้องรับผิดชอบในส่วนแพ่งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2526 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2527 เกิน 1 ปีแล้ว จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่าระเบียบต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 2 อ้างขึ้นเป็นเรื่องการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีอำนาจฟ้องนั้นเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งเป็นผู้เสียหายเท่านั้นที่จะฟ้องได้ ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้ได้ดังที่จำเลยที่ 2 อ้าง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งสอบสวนเสร็จได้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานีพิจารณาและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งเรื่องให้อธิบดีของ
โจทก์ดำเนินคดีแก่ผู้ต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง ซึ่งมีจำเลยที่ 2 รวมอยู่ด้วยเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2526 และอธิบดีของโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2526 ถือว่าโจทก์ได้ทราบตัวผู้ต้องรับผิดชอบในวันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2527 ยังไม่พ้น 1 ปี นับแต่วันรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ฟ้อง
โจทก์ยังไม่ขาดอายุความตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 448 วรรคแรก

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ เพราะจำเลยที่ 1 เป็นผู้
เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินและสมุดทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่ง
ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันต่อมาทั้งคำสั่งของจำเลยที่ 3 ที่แต่งตั้งจำเลยที่ 2 เป็น
หัวหน้างานการเงินไม่ได้มอบหมายให้มีหน้าที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน จำเลยที่ 2 จึง
ไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าตามคำสั่งที่ 30/2524 ข้อ 5 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งจำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้างานรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการกำกับควบคุมงานการเงิน บัญชีและธุรการสารบรรณทั้งหมดให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีความหมายอยู่ในคำว่า
จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบงานดังกล่าวทั้งหมด จะอ้างว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้กำหนด
ให้จำเลยที่ 2 มีหน้าที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดหาได้ไม่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยพล่อยพละละเลยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้เก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงินสมุดทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพียงคนเดียว จำเลยที่ 2 จะอ้างว่า
จำเลยที่ 1 ปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวมาเป็นเวลานานก่อนที่จำเลยที่ 2 จะมารับ
ราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหาได้ไม่ และ
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจำเลยที่ 2 จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้และที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า
จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจสอบเงินและใบเสร็จรับเงิน
ตรงในลำดับที่ใช้ประจำวันทุกวัน ปรากฏหลักฐานจำนวนเงินและหลักฐานทางบัญชี

ตรงกัน การที่จำเลยที่ 1 ทุจริตครั้งนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่จำเลยที่ 2 จะพึงระมัดระวัง ได้ นั้นเห็นว่าจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ข้อ 8 ตามเอกสารหมาย จ.6(แผ่นที่ 68) ซึ่งข้อ 8 มี ข้อความระบุว่า ให้ส่วนราชการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน... ได้จ่ายใบเสร็จรับ เงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้...หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใด...เมื่อวัน เดือนปีใด ใน เรื่องนี้โจทก์ได้นำสืบแล้วว่าจำเลยที่ 2 ได้รับคำสั่งให้เป็นหัวหน้างานการเงิน บัญชี และธุรการสารบรรณทั้งหมดและจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับมอบพัสดุต่าง ๆ จากคณะกรรมการตรวจพัสดุ ที่ส่งโดยทาง ร.ส.พ. ตามคำสั่งที่ 46/2524 เอกสารหมาย จ.6 แผ่นที่ 15และเอกสารดังกล่าวแผ่นที่ 16 มีรายการพัสดุต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจ รับคือลำดับที่ 9 เป็นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 200 เล่มลำดับที่ 10 เป็นใบเสร็จ รับเงินค่าภาษี 200 เล่ม รวมอยู่ด้วยซึ่งจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ดูแลเก็บรักษาไว้แต่จำเลย ที่ 2 กลับละเว้นปล่อยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้เก็บไว้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยที่ 1 ทุจริตนำใบเสร็จรับเงินเล่มที่ยังไม่ถึงกำหนดนำออกใช้ เอาออกมาใช้รับเงินค่าภาษีรถ และไม่ลงบัญชีไม่นำส่งเงินตามระเบียบ ได้เบียดบังเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จึง เป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 โดยตรง ไม่ใช่เหตุพ้นวิสัยดังที่จำเลยที่ 2 อ้าง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 พังไม่ ขึ้นไม่จำต้องวินิจฉัยฎีการายละเอียดอื่น ๆ ของจำเลยที่ 2 ซึ่งไม่เป็นประโยชน์และ ไม่ทำให้จำเลยที่ 2 พ้นความรับผิดชอบไปได้อีกต่อไป"

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ก็สามารถยกขึ้นฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้สิทธิแก่คู่ความไว้เช่นนั้น อย่างไรก็ตาม มีแนวคำพิพากษาฎีกาว่า แม้คู่ความจะยกปัญหาดังกล่าวขึ้นฎีกา ก็เป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะไม่วินิจฉัยให้ได้ตามที่เห็นสมควร คำพิพากษาฎีกาที่ 265/2508 จำเลยฎีกาว่าตึกพิพาทเป็นเคหะอยู่ในความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดินพ.ศ. 2504 แต่มีได้ยกปัญหานี้ขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นจึงต้องห้ามตามมาตรา 249 และเมื่อศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรจะยกปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้นวินิจฉัยตาม มาตรา 142(5) ก็ไม่ยกขึ้นวินิจฉัยให้ คำพิพากษาฎีกาที่ 464/2510 จำเลยฎีกาว่าการยกที่ดินให้แก่กันโดยไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียนยกให้ต่อเจ้าพนักงานจึงเป็นโมฆะนั้น ความข้อนี้จำเลยหาได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ เพิ่งจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในชั้นฎีกา ซึ่งปัญหาข้อนี้แม้จะถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่สำหรับคดีนี้ศาลฎีกายังไม่เห็นสมควรที่จะยกขึ้นวินิจฉัยให้ จึงไม่ยกขึ้นวินิจฉัยตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) คำพิพากษาฎีกาที่ 837/2514 ศาลจะยกเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างเองก็ต่อเมื่อศาลเห็นสมควรเท่านั้น การที่จำเลยผู้ขายที่ดินพิพาทมิได้ต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้องไว้และเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ได้จัดการโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ไปแล้ว โดยจำเลยเป็นผู้รับเงินค่าที่ดินทั้งหมดทั้งเจ้าของที่ดินมิได้โต้

แย้งคัดค้านแต่ประการใด กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยว่า โจทก์
ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1055/2518 ข้ออ้างว่าฟ้องซ้อนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) ถ้าไม่ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การ
ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2532 ปัญหาที่ว่าคดีนี้
เป็นฟ้องซ้อนกับคดีก่อนหรือไม่ จำเลยเพียงหยิบยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา เป็นข้อที่มีได้ยก
ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 และศาลฎีกาไม่เห็นสมควรยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 989/2533 แม้อำนาจฟ้องจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน เมื่อจำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ หากศาลฎีกาไม่เห็นสมควร
จะไม่วินิจฉัยให้ก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 5963/2533 แม้ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องจะเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาก็เห็นสมควรไม่หยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้
ได้ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวยอมรับว่า คู่ความมีสิทธิยกปัญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง แต่ที่ถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลฎีกาที่หากมีเหตุไม่
สมควรจะไม่ยกขึ้นวินิจฉัยก็ได้ นั่นก็ด้วยอาศัยอำนาจตามมาตรา 142(5) ซึ่งบัญญัติ
ว่าในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้าง
ได้ นั้น เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปก็ได้
ที่อ้างมาตรา 142(5) นั้น ถ้าพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา 142 แล้วจะเห็นได้ว่า มาตรา
142 เป็นบทบัญญัติที่วางหลักไว้ว่าศาลต้องชี้ขาดตัดสินคดีตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ
และห้ามมิให้พิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่จะต้องด้วย
กรณีตาม (1) ถึง (5) สำหรับข้อความใน (5) นั้น เป็นเรื่องที่ทำให้อำนาจศาลที่จะยกข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่โจทก์มิได้กล่าวไว้ใน
คำฟ้องขึ้นวินิจฉัยเองก็ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการวินิจฉัยนอกคำฟ้อง แต่ถ้าโจทก์ได้ยก

ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นกล่าวไว้ในคำฟ้องแล้วก็ต้องบังคับตามความในมาตรา 142 วรรคแรกตอนต้นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยให้ เพราะกฎหมายบังคับให้ศาลต้องชี้ขาดตัดสินคดีตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ จะไม่ยกขึ้นวินิจฉัยมิได้ มาตรา 142 อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ว่าด้วยบททั่วไป ซึ่งย่อมใช้บังคับในชั้นฎีกาด้วย ในชั้นฎีกานั้นถือว่าฎีกาที่คู่ความยื่นมานั้นเป็นคำฟ้องตามมาตรา 1(3)เช่นกัน ดังนั้นเมื่อคู่ความมีสิทธิยกปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นฎีกาได้ตามมาตรา 249 วรรคสอง จะได้ยกขึ้นกล่าวมาในฎีกาแล้ว ก็ต้องด้วยมาตรา 142 วรรคแรกตอนต้นที่บังคับศาลฎีกาให้ต้องวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว จะอ้างมาตรา 142(5)เพื่อไม่ยกขึ้นวินิจฉัยหาได้ไม่ ตามปกติเหตุที่ศาลฎีกาไม่ยกปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่คู่ความฎีกามาขึ้นวินิจฉัยนั้น อาจจะเนื่องมาจากว่า แม้จะยกขึ้นวินิจฉัยก็ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีเหตุผลเช่นนี้ก็น่าจะยกเหตุผลที่ว่าข้อกฎหมายที่คู่ความยกขึ้นฎีกานั้นไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา 249 วรรคแรก จึงไม่รับวินิจฉัยขึ้นเป็นข้ออ้างในการที่ไม่วินิจฉัยฎีกาในข้อนั้นให้ ก็จะได้ผลเป็นอย่างเดียวกันและคงจะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า นายไพโรจน์ วายุภาพ